

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802664-56.2021.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE: CARLOS ANDRÉ MORAES

APELADO: JUNIOR DE JESUS VILHENA DA COSTA

RELATORA: DES. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AFERIÇÃO DO ENCRAVAMENTO E DO TRAÇADO MENOS GRAVOSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de instituição de passagem forçada, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito de passagem pelo traçado já existente, determinando a desobstrução da área, fixando multa diária por descumprimento e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial, inexistência de encravamento absoluto, omissão quanto à indenização prevista no art. 1.285 do Código Civil e violação ao princípio da menor onerosidade, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação para reabertura da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se ficou comprovado o encravamento do imóvel para fins de passagem forçada; (iii) determinar se houve omissão quanto à indenização prevista no art. 1.285 do Código Civil; e (iv) verificar eventual violação ao princípio da menor onerosidade do prédio serviente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O relator pode julgar monocraticamente o recurso, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal, em consonância com o art. 926, § 1º, do CPC.
2. A concessão da gratuidade de justiça é devida quando a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, circunstância que milita em favor da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

3. O julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355 do CPC, baseado na revelia e em documentos unilaterais, presume o encravamento absoluto sem suporte técnico adequado.
4. A certidão do oficial de justiça posterior à sentença informa a existência de construções (cozinha e banheiro) sobre o trajeto indicado, evidenciando a complexidade fática e a necessidade de apuração técnica.
5. A configuração do encravamento e a definição do traçado menos gravoso ao prédio serviente constituem questões de fato que demandam dilação probatória, especialmente prova pericial para verificar a inexistência de acesso viável à via pública ou a inadequação do acesso existente.
6. O julgamento antecipado sem a produção de prova imprescindível configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
7. Reconhecido a preliminar de cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença com reabertura da instrução probatória, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A configuração do encravamento para fins de passagem forçada constitui questão fática que exige prova técnica quando houver controvérsia sobre a existência ou adequação de acesso à via pública. 2. O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial indispensável ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 355, 487, I, 926, § 1º, e 932, IV e V; Código Civil, art. 1.285.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação Cível n. 0006178-46.2016.8.24.0038, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 27.6.2019; TJSC, Apelação Cível n. 0303768-10.2017.8.24.0004, Rel. Des. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 15.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.281.518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.12.2018.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA por **Carlos André Moraes** contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba que, nos autos da **AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA** ajuizada por **Junior de Jesus Vilhena da Costa**, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito à passagem forçada pelo traçado já existente no local.

BREVE RETROSPECTO

Na petição inicial o autor **JUNIOR DE JESUS VILHENA DA COSTA** alegou que é proprietário do imóvel localizado na Avenida Acre, nº 1160, bairro Francilândia. Assevera ainda que sempre morou nesta casa, porém, foi construído na parte de trás do imóvel do seu genitor, que hoje já é falecido. O Autor, desde sempre, teve acesso à rua por meio de uma passagem que vai por dentro deste imóvel.

Aduz ainda que, após o falecimento de seu genitor, seu irmão **CARLOS ANDRÉ MORAES** está tentando vedar a sua passagem por conta de desentendimentos familiares sendo possível verificar que já colocou até carcaças de televisores para evitar a passagem do Autor. O imóvel do autor é encravado e possui somente esta saída para a rua, por dentro do imóvel do seu falecido pai.

Juntados documentos com a inicial.

Recebida e emenda à inicial (ID: 83285281).

A tentativa de conciliação restou infrutífera (ID: 88139688).

Decretada a revelia da parte ré, foi intimada a parte autora para informar se tem provas a produzir (ID: 125458888).

A parte autora informou o desinteresse pela produção de novas provas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC).

Transcrevo o dispositivo da sentença **SENTENÇA**:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

1. Reconhecer e declarar o direito do autor à passagem forçada por dentro da área referida, observando-se o traçado da estrada já existente no local para que o autor acesse a via pública;
2. Conceder a tutela definitiva na sentença, impedindo o efeito suspensivo automático de eventual apelação e consolidando a obrigação de desobstrução da estrada e a proibição de qualquer ato impeditivo ao trânsito do autor e de terceiros autorizados por ele;
3. Determinar a expedição de mandado a ser cumprido pelo Oficial de Justiça, a fim de que o responsável pelo bloqueio permita ao autor, no prazo de 5 (cinco) dias da sua intimação trafegar pelo local, assegurando o livre e permanente trânsito à rua;

4. Determinar multa no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais) por dia de descumprimento, até o limite de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais);
5. Autorizar desde já a utilização de força policial pelo oficial de justiça, caso entenda necessário;
6. Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Atente-se a Secretaria para os termos do art. 346, do CPC (*Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial*).

P. R. I.

Arquive-se, oportunamente, observadas as formalidades legais, apurando-se as custas via PAC.

Abaetetuba-PA, data do sistema.

RAFAEL ALVARENGA PANTOJA

Juiz de Direito Substituto

Trata-se de **RECURSO DE APELAÇÃO ID.31507234** interposto **POR CARLOS ANDRÉ MORAES**, patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, no qual sustenta, em síntese:

- (i) **nulidade da sentença por cerceamento de defesa**, em razão do julgamento antecipado da lide, apesar de a controvérsia envolver matéria técnica que demandaria a produção de prova pericial;
- (ii) **inexistência de encravamento absoluto do imóvel do apelado**, requisito indispensável à constituição de passagem forçada, nos termos do art. 1.285 do Código Civil, alegando a existência de acesso alternativo pela rua dos fundos;
- (iii) **omissão da sentença quanto à fixação de indenização** ao proprietário do imóvel onerado, também prevista no art. 1.285 do Código Civil; e
- (iv) **violação ao princípio da menor onerosidade**, uma vez que o traçado determinado atravessa a cozinha do apelante, comprometendo o uso residencial do imóvel.

Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Subsidiariamente, pleiteia a **ANULAÇÃO DA SENTENÇA**, com reabertura da instrução probatória para realização de perícia técnica.

É O RELATÓRIO.

ECIDO.

Início a presente manifestação analisando a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do CPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O apelante é patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, circunstância que milita em favor da hipossuficiência econômica. Defiro, portanto, o benefício da gratuidade de justiça, com suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Assiste razão ao apelante.

O juízo a quo julgou antecipadamente o mérito (art. 355 do CPC), ancorado em revelia do réu e documentos unilaterais, presumindo o encravamento absoluto sem suporte técnico.

Ademais, consta nos autos **CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA (ID. 31507232)**, posterior à sentença, informando construções (cozinha e banheiro) justamente sobre o trajeto indicado — fato que, por si só, evidencia a complexidade fática e a inadequação do julgamento sem perícia.

Transcrevo a certidão do oficial de justiça:

Certifico, no uso das atribuições que me são conferidas por lei, que em cumprimento ao mandado, Autos n.º 0802664-56.2021.8.14.0070. No dia 17 de outubro de 2025, me dirigi ao endereço constante no mandado, e aí estando às 13h30min, **INTIMEI CARLOS ANDRÉ MORAES, dando-lhe conhecimento de todo o conteúdo do teor do mandado**, que li em voz alta, ao que, depois de ouvir sua leitura, aceitou contrafé e se recusou em exarar sua nota de ciência. **Certifico ainda que o réu informou que não vai desobstruir a passagem, pois construiu uma cozinha e um banheiro no local, onde devolvo o mandado pois conforme fotos em anexo, precisa ser realizado uma grande obra para desfazer a construção, motivo pelo qual devolvo o mandado aguardando novas ordens.** O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Com e feito, trata-se de matéria de fato e de direito que, pela sua natureza técnica, demandaria dilação probatória, notadamente perícia por profissional habilitado para confirmar a inexistência de qualquer acesso viável à via pública, ou a eventual inadequação/insuficiência do acesso existente, e ainda, fixar o traçado menos gravoso ao prédio serviente, considerando que no caso, já existe uma construção no local.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, sendo o encravamento uma questão de fato que demanda conhecimento técnico, a ausência da perícia para comprová-lo invalida a sentença que julga o mérito de forma antecipada.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PASSAGEM FORÇADA (ART. 1.285, CC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ACOLHIMENTO. IMÓVEL DOS

FUNDOS ENCRAVADO. PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE PASSAGEM NA LATERAL DO IMÓVEL FRONTAL DE PROPRIEDADE DA AUTORA E A INEXISTÊNCIA E DESNECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA NA LATERAL SOBRE O IMÓVEL DO RÉU. SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERTIDA E QUE EVIDENCIA A PERTINÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA REFERIDA PROVA A FIM DE VERIFICAR A DIFICULDADE/INTRANSITABILIDADE DA ÚNICA VIA QUE DA ACESSO AO IMÓVEL . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA RETOMADA DA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO PREJUDICADA. "Estando encravado o imóvel, tem a passagem forçada o objetivo precípua de resguardar ao dono do prédio encravado o acesso à via pública . É de se destacar que esse encravamento não necessita ser absoluto, uma vez que o direito de passagem forçada é garantido" nos casos em que o acesso à via pública for insuficiente ou inadequado, consideradas, inclusive, as necessidades de exploração econômica "(Enunciado n. 88 da I jornada de Direito Civil). Assim, embora se reconheça que o proprietário tenha livre disposição de sua propriedade, essa prerrogativa não deve ficar ao seu livre arbítrio se ficar demonstrado que a outra passagem é considerada intransitável ou dificultosa, prevalecendo, assim, o direito à constituição da passagem forçada em detrimento do direito de propriedade"(TJSC, Apelação Cível n. 0006178-46 .2016.8.24.0038, de Joinville, rel . Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 27-6-2019). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03037681020178240004, Relator.: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 15/12/2022, Sétima Câmara de Direito Civil)

Na mesma direção, o **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA** firmou entendimento de que a não realização de prova imprescindível ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa, com violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018)

Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a **ANULAÇÃO DA SENTENÇA** recorrida,

com a consequente reabertura da instrução probatória, determinando-se a realização de perícia técnica.

Deixo de analisar as demais teses recursais em razão da anulação da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO** do recurso de apelação e **DOU-LHE PROVIMENTO** para **ANULAR** a sentença determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória com a **realização de perícia técnica**, nos termos da fundamentação supra.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém-PA, data do sistema.

Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque